

0099762-60.2004.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 326/2004 - DISE - Del. de Invest. sobre Entorpecentes e Crimes contra patrimônio Guarulhos, 378/2004 - DISE - Del. de Invest. sobre Entorpecentes e Crimes contra patrimônio Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR ALBERTO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0099762-60.2004.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0099762-60.2004.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 326/2004 - DISE - Del. de Invest. sobre Entorpecentes e Crimes contra patrimônio Guarulhos, 378/2004 - DISE - Del. de Invest. sobre Entorpecentes e Crimes contra patrimônio Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR ALBERTO DE MOURA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

GILMAR ALBERTO DE MOURA, já qualificado, requereu sua reabilitação criminal, alegando o cumprimento dos requisitos legais para tanto.

Aduziu que a condenação recebida no processo 0099762-60.2004.8.26.0224 fora plenamente cumprida há muito tempo e que, desde então não delinuiu mais, ostentando bom comportamento público e privado, tampouco se ausentando do país. Enfim, atendendo integralmente os requisitos legais.

Requeru a reabilitação criminal, com a concessão de sigilo ao feito e aos respectivos registros constantes em nome do requerente.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (fls. 332/335).

É o relatório.

Decido.

Malgrado o entendimento ministerial, entendo ser o caso de deferimento do pleito. Segundo consta, o requerente foi condenado nos autos 0099762.60.2004.8.26.0224 em 24/06/2005, tendo a reprimenda sido plenamente cumprida (fl. 37).

Os artigos 93 e 94 do Código Penal determinam que a reabilitação alcançará quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, e poderá ser requerida após o decurso de 2 anos do dia em que a reprimenda for extinta.

Decorridos, pois, mais de dois anos do término do cumprimento da pena imposta, sem reiteração de práticas criminosas.

Seu comportamento social lhe é favorável à concessão da medida, posto que não há notícias que o desabonem. Ademais, o réu comprovou inexistir notícia acerca de seu envolvimento com outros fatos ilícitos, o que demonstra plena reabilitação social, faltando-lhe, apenas, a declaração formal. Cumpridos os requisitos do art. 94 do Código Penal, imperioso o acolhimento do pedido.

O pedido, evidentemente, será para que seja preservado o devido sigilo das informações, restringindo seu acesso somente ao Poder Judiciário, mas não de sua definitiva exclusão por falta de amparo legal.

Ante o exposto, defiro a reabilitação do réu GILMAR ALBERTO DE MOURA referente ao processo nº 0099762-60.2004.8.26.0224, desta Vara, e determino o sigilo dos registros sobre o seu processo e a condenação que sofreu, após o trânsito em julgado desta.

Contudo, serão respeitados, de imediato, os termos do art. 202 da Lei de Execuções Penais quanto à notícia da condenação.

Após o prazo para os recursos voluntários, remetam-se os presentes autos à Egrégia Segunda Instância para reexame necessário, nos termos do art. 746 do Código de Processo Penal, não revogado pela lei 7.210/84, visto que o tema não pertine às execuções criminais.

Expeça-se o necessário, inclusive ao IIRGD para que aponha sobre tais informações o sigilo necessário.

P.I.

Guarulhos, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA